

1500406-43.2021.8.26.0605

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Comarca: Pereira Barreto

Foro: Foro de Pereira Barreto

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... CERQUEIRA pela prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme a denúncia, no dia 23 de dezembro de 2021, por volta de 11h55min, na Rua Honduras, nº 1960, jardim Urupungá, nesta cidade e comarca de Pereira Barreto, EDMILSON DE JESUS CERQUEIRA, qualificado às fls. 10, trazia consigo, para fins de tráfico, 2 (duas) pedras de "crack", pesando aproximadamente 15 g (quinze ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pereira Barreto

Foro de Pereira Barreto

1ª Vara Judicial

Rua Francisca Senhorinha Carneiro, S/N, Pereira Barreto-SP - cep 15370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500406-43.2021.8.26.0605 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500406-43.2021.8.26.0605

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2349342/2021 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 22112640 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2349342 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDMILSON DE JESUS CERQUEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou EDMILSON DE JESUS CERQUEIRA pela prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme a denúncia, no dia 23 de dezembro de 2021, por volta de 11h55min, na Rua Honduras, nº 1960, jardim Urupungá, nesta cidade e comarca de Pereira Barreto, EDMILSON DE JESUS CERQUEIRA, qualificado às fls. 10, trazia consigo, para fins de tráfico, 2 (duas) pedras de "crack", pesando aproximadamente 15 g (quinze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 47/48, auto de constatação preliminar de fls. 50/51, imagens de fls. 49 e laudo toxicológico. Segundo apurado, Policiais Militares em patrulhamento rotineiro receberam a informação anônima de que o denunciado teria acabado de pegar uma droga e estaria perambulando pelo bairro com o entorpecente.

Iniciaram, pois, as buscas, tendo encontrado EDMILSON, na hora e local dos fatos, andando de bicicleta em concurso com terceira pessoa não identificada. Quando o denunciado constatou a presença dos agentes da lei, aumentou a velocidade do veículo, tentando se evadir e, ao chegar próximo da esquina, atirou algo no quintal da residência identificada pelo numeral 1960 da Rua Honduras, parando em seguida. Realizada a revista pessoal no indiciado, fora encontrada a quantia de R\$310,00 (trezentos e dez reais) e, outrossim, foi localizado o entorpecente apreendido no quintal da casa mencionada. O denunciado reconheceu a propriedade do entorpecente, mas alegou que tinha como destino o uso pessoal (fls 6/7).

Apresentada defesa preliminar, a denúncia fora recebida às fls. 269/270.

Laudo Definitivo às fls. 209/211.

Laudo no celular às fls. 212/215 e 251/254.

Certidão de Antecedentes criminais às fls. 57/76, constando condenações anteriores por diversos crimes, incluindo tráfico de drogas referente ao processo nº 0900963-10.2012.826.0439.

Era o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia deve ser julgada parcialmente procedente.

Conforme alegações finais do Ministério Público, houve pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da LD, eis que há dúvida sobre a finalidade da conduta do agente. Indicou-se que as testemunhas relataram que a denúncia anônima seria que o réu teria "pego uma droga", logo não se relatou ato de mercância.

O réu manteve a mesma versão em Juízo e na Delegacia.

A testemunha PM Alex Belinello disse que estavam em patrulhamento e receberam uma denúncia anônima direto na viatura, dizendo que Edmilson vulgo Mi teria pego uma droga e estaria andando pelo bairro Urupungá. Disse que ele estava com uma pessoa andando de bicicleta e empreendeu fuga ao visualizar a viatura arremessando duas pedras puras de crack, pesando 15 gramas, que foram arremessados na casa da rua Honduras nº 1960. Disse que ele falou que havia pago R\$ 300,00 pela droga mas não informou a origem. Disse que ele tinha R\$ 310 reais. Não lembra se o dinheiro era fracionado. Disse que visualizou o réu com outro indivíduo mas não sabe dizer se ele estava comprando ou não. Disse que entendeu que com a quantidade apreendida ele poderia fazer 75 pedras, que seriam vendidas no mercado cada uma a 10 reais

A testemunha PM Rogério Gomes declarou que receberam uma denúncia anônima de que o Edmilson teria recebido uma certa quantidade de drogas e estaria no bairro. Disse que passaram a patrulhar o bairro e visualizaram o réu juntamente com um terceiro, numa bicicleta. Disse que ao perceber a viatura, passou a olhar e mudar a direção, sendo que decidiram abordá-los. Não conseguiram abordar o terceiro, mas apenas conseguiram parar o Edmilson que abandonou a bicicleta e correu, arremessando, algo numa residência da rua Honduras. Disse que após detê-lo, foram na residência e encontraram as duas pedras grandes de crack. Disse que cada porção grande poderia ser fracionada, dizendo que 15g de crack renderia R\$ 750 reais no mercado. Disse que antes desse dia ele já teria pago pena por tráfico. Disse que no dia dos fatos ele teria declarado que declarou a droga por R\$ 300,00. Não lembra de o dinheiro encontrado com o réu era fracionado. Afirmou que não viu o réu comprando a droga. O réu disse que o dinheiro foi encontrado na carceragem e não na abordagem. Disse que a droga era para seu uso e que tinha acabado de comprar, sendo que não entregou o nome do traficante. Disse que a pessoa que se evadiu era um amigo que iria usar a droga com ele. Disse que no dia tinha R\$ 600,00 que fora entregue pelo patrão.

Disse que eram seis notas de R\$ 100,00. Disse que deu R\$ 300,00 ao traficante e esperou a droga. Disse que na hora que pegou a droga, a viatura virou, sendo que o traficante seguiu na frente e o réu foi atrás com a bicicleta. Disse que arremessou a droga na residência. Disse que os policiais não fizeram revista pessoal e levaram ao hospital para fazer o corpo de delito. Disse que iria usar a droga imediatamente em uma mata. Indagado se trazia consigo cachimbo, fosforo, isqueiro ou outro petrecho para o uso, disse que iria usar uma lata e comprar um isqueiro no bar.

Disse que o dinheiro era de seu trabalho e que é viciado há muitos anos.

Nesse sentido, entendo que apesar da considerável quantidade de droga e da ausência de porte de petrechos para o uso, é certo que a denúncia que motivou a abordagem é

vaga e não precisou se o réu estaria vendendo a droga ou a adquirindo. Ademais, é certo que o réu trazia dinheiro consigo, porém não foi relacionado a venda de drogas, não existindo informações sobre o fato de serem notas menores. Nesse ponto, entendo que a posição do Ministério Público e da defesa convergem no sentido de que a conduta do réu se amolda ao crime do art. 28 da Lei de Drogas.

Ademais, os laudos de constatação no celular não trouxeram elementos para respaldar a suspeita de envolvimento do réu com a traficância, o que confirma a dúvida acerca da tipificação.

Considerando que o réu ficou preso provisoriamente no curso do processo, ante a suspeita da prática de tráfico, entendo que não deve ser aplicada pena ao acusado.

Entretanto, considerando que está pendente processo de Execução penal, passo a dosimetria da pena a fim de afastar posterior alegação de nulidade. Registro que existirem maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria. Na segunda fase, computo a confissão e a reincidência. Não há circunstâncias a serem computadas na terceira fase. Assim, entendo que a pena definitiva adequada seria a advertência.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para desclassificar a conduta do agente para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, condenando o réu EDMILSON DE JESUS CERQUEIRA a pena de advertência.

Considerando o tempo de prisão preventiva, considero a pena cumprida.

Expeça-se alvará de soltura.

Defiro o direito de apelar em liberdade.

P.I.C.

Após transito em julgado, notifique-se ao IRGDR e ao juízo das execuções penais sob o deslinde do processo.

Oportunamente arquivem os autos.

Pereira Barreto, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA